EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2410587 - AP (2023/0249243-6)

RELATOR	:	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
EMBARGANTE	:	JESIEL SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADO	:	DIONY LIMA MELO - AP002542
EMBARGADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
INTERES.	:	ROBSON PATRICK SANTOS CHAGAS
INTERES.	:	DANIELA CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO	:	JHONY ALBERTO AGUIAR BARROSO - AP004008

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DE RECONHECIMENTO PESSOAL. TEMA REPETITIVO 1.258/STJ. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONTROLE DE LEGALIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E SÚMULAS 182 E 7/STJ. INS UFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA DERIVADA CONTAMINADA. CONCESSÃO DE *HABEAS CORPUS* DE OFÍCIO. EFEITO EXTENSIVO AOS CORRÉUS. ABSOLVIÇÃO.

Embargos de declaração acolhidos. Ordem concedida de ofício com extensão aos demais réus.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, acolher os embargos de declaração e conceder a ordem, de ofício, com extensão aos demais réus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

Documento eletrônico VDA56694684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 15:43:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: e5d80bd8-8fa5-4a05-ad53-7a2966a97d2b

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2410587 - AP (2023/0249243-6)

RELATOR	:	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
EMBARGANTE	:	JESIEL SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADO	:	DIONY LIMA MELO - AP002542
EMBARGADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
INTERES.	:	ROBSON PATRICK SANTOS CHAGAS
INTERES.	:	DANIELA CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO	:	JHONY ALBERTO AGUIAR BARROSO - AP004008

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DE RECONHECIMENTO PESSOAL. TEMA REPETITIVO 1.258/STJ. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONTROLE DE LEGALIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E SÚMULAS 182 E 7/STJ. INS UFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA DERIVADA CONTAMINADA. CONCESSÃO DE *HABEAS CORPUS* DE OFÍCIO. EFEITO EXTENSIVO AOS CORRÉUS. ABSOLVIÇÃO.
Embargos de declaração acolhidos. Ordem concedida de ofício com extensão aos demais réus.

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por JESIEL SOUZA DOS SANTOS (fls. 1.014/1.021) ao acórdão da Sexta Turma que negou provimento ao agravo regimental em agravo em recurso especial por ele manejado.

O embargante aponta omissão quanto: (i) à tese de inaplicabilidade automática da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça diante da invocação direta do Tema repetitivo 1.258/STJ, por se tratar de nulidade absoluta e questão de direito, sem revolvimento fático-probatório; (ii) à natureza jurídica da controvérsia como revaloração jurídica da prova sob o art. 226 do Código de Processo Penal, Tema 1.258 e art. 93, IX, da Constituição da República; e (iii) ao dever de examinar, concretamente,

Documento eletrônico VDA56694682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 15:43:46
Código de Controle do Documento: 69ee0b78-7d2f-48eb-868d-8eabf7eb07d4

a ilegalidade para fins de *habeas corpus* de ofício (art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal), em especial diante da orientação do Tema 1.258 e dos argumentos de prova irrepetível e contaminante.

Requer, ainda, manifestação para fins de prequestionamento acerca de: art. 226, art. 155 e art. 386, VII, do Código de Processo Penal; art. 93, IX, da Constituição da República; e Tema 1.258 da Terceira Seção.

Instado a manifestar-se (fl. 1.032), a parte embargada apresentou a impugnação de fls. 1.039/1.042.

É o relatório.

VOTO

Conforme dispõe o art. 619 do CPP, os embargos de declaração prestam-se a sanar vícios do julgado, consistentes em ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O acórdão enfrentou a alegação de suficiência da impugnação específica no agravo em recurso especial e concluiu pela incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, ante a repetição de argumentos do recurso especial e a ausência de demonstração analítica da inaplicabilidade da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Restou consignado, acerca do *habeas corpus* de ofício, que somente se admite a concessão por ilegalidade flagrante e que a via não se presta a obter pronunciamento sobre o mérito de recurso inadmissível, citando precedente: *nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando como meio para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade* (AgRg no REsp n. 1.788.559/TO , Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 19/8/2019).

Todavia, nada obstante os fundamentos trazidos no acórdão, acerca da ilegalidade apontada pelo embargante – nulidade no reconhecimento fotográfico realizado na delegacia e por consequência ausência de provas, verifica-se a omissão suscitada.

Documento eletrônico VDA56694682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 15:43:46
Código de Controle do Documento: 69ee0b78-7d2f-48eb-868d-8eabf7eb07d4

No caso dos autos, não se apreciou se a condenação baseada em reconhecimento fotográfico em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal – à luz das teses do Tema 1.258/STJ, apontadas expressamente pelo embargante – configuraria “ilegalidade flagrante”.

Há, portanto, omissão no dever de controle de legalidade indicado no art. 263, II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, cuja dicção foi transcrita nos autos (fl. 1.015), e no art. 93, IX, da Constituição da República.

No caso dos autos, o réu JESIEL foi reconhecido por meio de fotografia, na delegacia (fl. 31), não tendo o auto de reconhecimento observado as disposições constantes do art. 226 do CPP. Nulo, portanto.

Os demais réus, DANIELA e FRANCISCO, também foram reconhecidos pela vítima (fls. 19 e 27), não tendo os respectivos autos observado, da mesma forma, as disposições do art. 226 do CPP.

Nenhuma diligência foi realizada e documentada nos autos acerca de outros elementos de convicção. Não foram ouvidos os policiais que atuaram nas investigações. Em juízo, a vítima confirmou o reconhecimento fotográfico, e este foi o único elemento de convicção levado em consideração para a formação do juízo de culpabilidade.

A sentença, portanto, confronta o Tema 1.258/STJ acerca das disposições sobre o reconhecimento pessoal e fotográfico e sua repercussão sobre a prova dos autos, especialmente quando se considera que *um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva* (REsp n. 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJEN 30/6/2025).

No caso dos autos, não existe nenhuma outra prova independente do reconhecimento inicialmente falho. Somente o reconhecimento da vítima, tanto com relação a JESIEL, quanto com relação aos demais réus, também condenados pelo crime.

Diante da ilegalidade verificada no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem observância do art. 226 do Código de Processo Penal, e da ausência de outras provas independentes de autoria aptas a sustentar um decreto condenatório, impõe-se o reconhecimento da nulidade dessa prova e, por derivação,

Documento eletrônico VDA56694682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 15:43:46
Código de Controle do Documento: 69ee0b78-7d2f-48eb-868d-8eabf7eb07d4

do depoimento da vítima. Concede-se, de ofício, *habeas corpus*, para declarar as nulidades, reconhecer a insuficiência de provas e absolver o réu. Em razão do efeito extensivo do recurso (art. 580 do Código de Processo Penal), a ordem alcança os demais corréus.

Pelo exposto, **acolho** os embargos de declaração, reconheço a omissão e **concedo**, **de ofício**, o *habeas corpus* ao réu, declarando a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância ao art. 226 do CPP e absolvendo-o com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Em razão do efeito extensivo do recurso (art. 580 do CPP), **estendo a ordem, de ofício, aos demais réus**, absolvendo-os igualmente com base no art. 386, VII, do CPP.

Documento eletrônico VDA56694682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 15:43:46
Código de Controle do Documento: 69ee0b78-7d2f-48eb-868d-8eabf7eb07d4

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2023/0249243-6 **PROCESSO ELETRÔNICO** **EDcl no AgRg no AREsp 2.410.587 / AP**
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 00015743320198030002 15743320198030002

EM MESA JULGADO: 12/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	:	ROBSON PATRICK SANTOS CHAGAS
AGRAVANTE	:	DANIELA CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO	:	JHONY ALBERTO AGUIAR BARROSO - AP004008
AGRAVANTE	:	JESIEL SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADO	:	DIONY LIMA MELO - AP002542
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE	:	JESIEL SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADO	:	DIONY LIMA MELO - AP002542
EMBARGADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
INTERES.	:	ROBSON PATRICK SANTOS CHAGAS
INTERES.	:	DANIELA CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO	:	JHONY ALBERTO AGUIAR BARROSO - AP004008

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração e concedeu a ordem, de ofício, com extensão aos demais réus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Documento eletrônico VDA56671995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:11:00
Código de Controle do Documento: A72E8BBA-7A3A-4AC5-903B-427A36B14E97